

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 요르단 국세청 대상 세무소송 승소 쟁취

관 계 부 서 : ▼◁♣ 법인

모 범 직 원 : ▼◁♣ 법인 차장 ♣◇

내 용

위 사람은 2024년 2월부터 현재까지 요르단 ▼◁♣ 법인의 재무팀장으로 근무하면서 법인의 재무관리 및 대주단 대응 업무를 총괄 해오고 있다. 요르단 정부는 소득세법 개정('19년 적용) 이후 국세청(ISTD : Income and Sales Tax Department) 세무감사 결과에 따라 법인의 '19년 귀속분 법인세 일부 증액 및 '19년 ~ '20년 귀속분 사회연대세(NC : National Contribution, Taxable Income의 3%) 추징을 결정하였다. 법인은 이에 대한 이의제기 절차를 거친 후 소송을 제기하였고, 승소를 쟁취하여 기 결정세액은 물론 향후 발생할 추가적인 세무 부담을 줄여 법인의 수익성에 크게 기여하였다.

[현황 및 문제점]

요르단 정부는 '18년 소득세법 개정('19. 1월 이후 효력 적용)을 통해 사회연대세 항목을 신설하였다. 이후 요르단 국세청(ISTD)는 세무감사를 통해 ▼◁♣ 법인 '19년 귀속 법인세 관련 선납분 일부를 미인정하며 증액(USD 120천) 및

‘19년, ‘20년 귀속 사회연대세 3% 징수를 결정하였다. 그러나 법인은 요르단 정부와의 계약(IA : Implementation Agreement 13.1.1)에 의거 하여, 불리한 법 개정으로 인한 세율 인상 및 신설 세목의 적용을 받지 않는바, 사회연대세는 세법에 규정된 항목으로 Taxable Income의 일정 비율을 납부하는 것이므로 세금과 다르다고 볼 수 없다. 이에 국세청에 사회연대세 정정 요청 공문을 2차례 발송(‘22. 7월 및 8월)하고 국세청장 면담을 시행(‘22. 10월)하는 등 협의를 진행하였으나, 요르단 국세청은 사회연대세는 Fees and Taxes에 포함되지 않는 기여금이며 세금이 아니라는 태도를 고수하였다.

[애로사항, 대응노력 및 근거]

이에 법인에서는 ‘20년도 귀속분 세무감사 결과(‘22. 11월)에 대한 이의제기 절차 후 받아들여지지 않자, 소송을 제기(‘23. 5월)하였으며 1심 패소 결과 수령(‘24.1) 후 항소를 진행함과 동시에 ‘19년 귀속분 세무감사 결과(‘24. 1월)에 대한 소송을 제기(‘24. 2월)하였다.

기존의 요르단 정부와의 계약(IA : Implementation Agreement 13.1.1) 외에 법인에 유리한 판례(‘23. 10. 카이로 은행의 이중과세 관련 소송에서 ‘사회연대세는 세금에 해당’함을 판시)를 발굴하여 사회연대세는 세금에 해당하며 법인에 적용될 수 없다는 논리로 법원에 적극 항변하였다.

또한 이와 별도로 만일의 경우(패소)를 대비하여, 미납분 Penalty 위험에 대해 법인 내부 논의 및 자문사 의견을 통해 현재 진행 중인 소송에 영향은 없을 것으로 판단 후 Penalty 최소화를 위해 사회연대세 일부를 예치하였다.

[성취결과]

이후 '20년 귀속분 세무소송 항소심 승소('24. 5월) 판결을 쟁취하였다. 해당 소송은 요르단 국세청의 상고로 인해 현재 최종심에 계류 중이나 2심 결과가 유지되는 사례가 많으므로 최종 승소 시 기예치한 세액(USD 18만)을 환급 추진함과 동시에 본 결과를 활용하여 '19년 귀속분 소송 또한 승소를 견인할 예정이다.

[향후 기대효과]

위와 같이 상기 직원의 적극적인 대응으로 세무소송 승소를 끌어냄으로써, 기 부과된 사회연대세(USD 1,307천) 뿐만 아니라 향후 사업 기간 발생할 미래의 세무 부담(USD 3,092천)을 경감 할 수 있게 되었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.